

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2937/2536

นาย เสถียร มามุข

โจทก์

นาง แพ รวพรรณ สายอินทร์ หรือ ทองคำ

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

เดิมโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลาย ศาลพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่าจำเลยสามารถชำระหนี้ได้ คดีถึงที่สุด โจทก์ฟ้องคดีล้มละลายนี้โดยอ้างว่ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนหนี้สินของจำเลย แต่เป็นหนี้สินที่จำเลยมีอยู่แล้วในขณะโจทก์ฟ้องคดีก่อนซึ่งโจทก์ชอบที่จะอ้างและนำสืบได้ คำฟ้องโจทก์คดีนี้อาศัยข้อเท็จจริงในจำนวนหนี้ของจำเลยที่มีอยู่จริงซ้ำกับคดีก่อนจึงเป็นฟ้องซ้ำ

---

โจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและสามารถชำระหนี้ทั้งหมดให้โจทก์ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ตามที่โจทก์จำเลยไม่ได้แย้งกันว่า เดิมโจทก์เคยฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลาย แต่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่า จำเลยสามารถชำระหนี้ได้ปรากฏตามคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.6/2533 ของศาลชั้นต้นคดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์จึงได้มาฟ้องคดีนี้อีกโดยอ้างว่ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนหนี้สินของจำเลยมีมากมายและมีจำนวนมากขึ้นจากที่ได้เคยกล่าวอ้างไว้ในฟ้องเดิม คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ 6/2533 หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประเด็นพิพาทในคดีล้มละลาย คือจำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 และ 10 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483หรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำนวนหนี้สินที่จำเลยมีอยู่เท่าใด มากล้นพ้นตัวตลอดจนจำเลยไม่สามารถชำระหนี้ได้นั้นเป็นภาระของโจทก์จะอ้างและนำสืบ แต่โจทก์ฟ้องคดีล้มละลายที่ ล.6/2533โดยอ้างและนำสืบหนี้สินที่จำเลยมีอยู่แต่เพียงบางส่วน และหนี้สินส่วนที่โจทก์ขอเพิ่มเติมในการฟ้องคดีนี้นั้นล้วนแต่เป็นหนี้สินที่จำเลยมีอยู่แล้วในขณะโจทก์ฟ้องและนำสืบในคดีล้มละลายที่ล.6/2533 ซึ่งโจทก์ชอบที่จะอ้างและนำสืบได้แต่โจทก์ก็มิได้กระทำเพื่อประกอบการวินิจฉัยของศาลเอง ดังนี้ จำนวนหนี้สินที่จำเลยมีอยู่จริงเพียงใด จำเลยสามารถ

ชำระหนี้ได้หรือไม่ ทั้งสองคดีที่โจทก์ฟ้องจึงเป็นประเด็นที่อาศัยข้อเท็จจริงในจำนวนหนี้สินเดียวกัน แต่ด้วยความบกพร่องของโจทก์ในการดำเนินคดีก่อนเป็นเหตุให้ศาลมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นพิพาท โดยฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยสามารถชำระหนี้ได้ และคำวินิจฉัยดังกล่าวนี้ได้ถึงที่สุดแล้ว คำฟ้องโจทก์คดีนี้อ้างเหตุจำนวนหนี้สินเพิ่มเติม เป็นการอาศัยข้อเท็จจริงในจำนวนหนี้สินของจำเลยที่มีอยู่จริงซ้ำกับคดีก่อนจึงเป็นฟ้องซ้ำ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาต้องตรงกันให้ยกฟ้องโจทก์จึงชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

หลักเรื่องฟ้องซ้ำในคดีล้มละลายคงนำหลักเกณฑ์เรื่องฟ้องซ้ำในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 153 โดยเฉพาะปัญหาว่าเป็นการรื้อร้องฟ้องในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกับคดีก่อนหรือไม่ มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ เรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากฟ้องคดีแรกไม่เป็นฟ้องซ้ำ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1724/2515 โจทก์เคยฟ้องจำเลยขอให้โอนที่นาให้โจทก์และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายในการที่จำเลยเข้าแย่งเอาข้าวเปลือกเป็นค่าเช่านาพิพาทสำหรับ พ.ศ. 2505 และ 2506 ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีไปแล้ว ต่อมาโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่จำเลยแย่งเอาข้าวเปลือกซึ่งเป็นค่าเช่านาพิพาท สำหรับ พ.ศ. 2507 ถึง 2510 โดยจำเลยได้แย่งเอาในระยะภายหลังจากที่โจทก์ฟ้องจำเลยในคดีก่อนแล้ว ดังนี้ ไม่เป็นการฟ้องซ้ำเพราะในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีก่อนนั้น การละเมิดตามฟ้องคดียังไม่ได้เกิดขึ้น โจทก์ย่อมไม่ทราบหรือคาดคิดได้ว่าจำเลยจะกระทำความผิดดังที่ฟ้องนี้หรือไม่ และจะเสียหายเท่าใด ถ้าโจทก์มีทางเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีก่อนแล้ว แต่ไม่เรียกมาฟ้องใหม่เป็นฟ้องซ้ำ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 335/2516 คดีก่อนโจทก์ฟ้องขอให้ศาลแสดงกรรมสิทธิ์นาพิพาทให้ขับไล่และห้ามจำเลยเกี่ยวข้อง กับนาพิพาทศาลพิพากษานาพิพาทเป็นของโจทก์ห้ามจำเลยเกี่ยวข้อง คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์จึงมาฟ้องคดีอีกว่า การที่จำเลยอ้างว่า นาพิพาทเป็นของจำเลยและแจ้งให้ตำรวจจับคนของโจทก์ที่เข้าไปทำนา โจทก์ไม่กล้าให้คนเข้าไปทำนา ทำให้โจทก์ขาดรายได้ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย ดังนี้ ประเด็นที่จะต้องพิจารณาในคดีทั้งสองก็เนื่องมาจากมูลฐานเดียวกัน คือ การที่จำเลยเข้าไปครอบครองนาพิพาท และมียอมให้คนของโจทก์เข้าไปทำนาเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และโจทก์มีทางเรียกค่าสินไหมทดแทนเมื่อโจทก์ฟ้องคดีเรื่องก่อนแล้ว ฟ้องโจทก์ในคดีหลังจึงเป็นฟ้องซ้ำ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 957/2492, 932/2493, 1146/2494, 799/2496, 266/2497, 1608/2497, 1116/2498, 329/2499, 983/2513, 335/2516, 580/2519) จากแนวที่ศาลฎีกาวางหลักว่า ถ้าเป็นค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องในคดีก่อนได้อยู่แล้ว มาฟ้องเป็นคดีใหม่เป็นฟ้องซ้ำดังกล่าว ทำให้โจทก์ในคดีล้มละลายต้องระมัดระวังในการนำพยานเข้าสืบเพื่อให้รับฟังได้ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวจริง การแสวงหาพยานหลักฐานที่ปกปิดทำได้ยาก ทางแก้ น่าจะใช้บทสันนิษฐานของพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 8 ให้เป็น

ประโยชน์ยิ่งกว่าแต่โจทก์ฟ้องคดีใหม่ขอให้จำเลยชำระหนี้หนี้ได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ำ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1560/2511,589/2513)  
สุชาติชาติปัญญาวุฒิ